

감사결과처분요구서

일련번호	5	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□□□□□□ (00차 0000부, □□□□□□)	처분요구일자	2017. 10. 31.	회신기일	2017. 11. 30.

○○처 ○○○○부, □□□□□□□□
(신분상 ○○, 행정상 통보)

제 목 계약입찰 참가자격 업무처리 등 부적정
관 계 기 관 □□□□□□□□
내 용

1. 현 황

○ 입찰 참가자격

구분	수의계약 사유서	입찰공고	실제 계약상대자 보유면허	비고
입찰참가자격	금속구조물, 창호공사업	건축공사업(종합면허)	석공사업/ 시설물 유지관리 보수	

○ 공사계약 현황

(단위: 원)

사 업 명	사업기간	기초금액	계약금액	비고
2016년 □□□□□□ 구내식당 증축공사	30일	49,556,000	44,600,000	주○○○○

2. 지적 내용

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조(경쟁입찰의 참가자격) 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 다음 각호의 요건을 갖춘 자에 한하여 경쟁 입찰에 참가하게 하여야 함.

다른 법령의 규정에 의하여 허가·인가·면허·등록·신고등을 요하거나 자격요건을 갖추어야 할 경우에는 당해 허가·인가·면허·등록·신고등을 받았거나 당해 자격요건에 적합할 것

- □□□□□□□□은 「2016년 □□□□□□ 구내식당 증축공사」를 발주하면서 당초 수의계약사유서에는 '기존 폴딩도어를 활용하기 위한 철거 및 이설 등 전문장비와 기술을 요하므로 금속구조물·창호공사업'을 보유한 전문업체 시공을 추진한다고 하였으나, 입찰공고문에는 참가자격을 '건설산업기본법 제9조 규정에 의한 건축공사업(종합면허) 등록업체'공고하였으며, 최종 계약은 '석공사업, 시설물 유지관리 보수'업을 보유한 (주)○○○○과 수의계약을 체결한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

○ 신분상 ○○(단기조치: 1개월 이내) 【○○처 ○○○○부】

- 계약입찰 참가자격 업무처리 등을 부적정하게 처리한 업무담당자 ○○ 조치
[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
○급	○○○	계약	□□□□□□□□	○○	

○ 행정상 통보(단기조치 : 1개월 이내) 【□□□□□□□□】

- □□□□□□□□은 입찰관련 법령 숙지 및 재발방지 직원교육 실시